

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3743/2543

พนักงานอัยการจังหวัดแพร่
นายต๋อย ไชยสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 80, มาตรา 288

ผู้เสียหายถูกจำเลยใช้มีดขอฟันที่หน้าผากอย่างแรงและเป็นการเลือกฟันที่ส่วนสำคัญของร่างกายขนาดของมีดขอมมีใบมีดยาว 12 นิ้วและด้ามยาว 7 นิ้ว นับว่าเป็นมีดขอขนาดใหญ่ที่อาจใช้เป็นอาวุธฟันทำอันตรายบุคคลอื่นถึงแก่ความตายได้ บาดแผลที่ศีรษะผู้เสียหาย หากมีการติดเชื้ออาจเป็นฝีที่สมองและผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้แม้จำเลยจะฟันถูกผู้เสียหายครั้งเดียว จำเลยก็ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า ผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลจาก แพทย์ทันตแพทย์ที่ทำการกระทำของจำเลยจึงถือได้ว่า เป็นการกระทำโดยมี เจตนาฆ่าผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของ จำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย

การกระทำโดยบันดาลโทสะที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับความปรานีจากศาลให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ได้นั้น จะต้องปรากฏว่า ผู้กระทำความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้พูดจาหยาบคาย ก้าวร้าวจำเลยโดยพูดให้ของลับแก่จำเลยขณะที่ผู้เสียหายเดินผ่านหน้าจำเลย แม้ผู้เสียหายพูดอีกว่า "จับตัวมันไว้ ปล่อยเมียมันมา" ก็ไม่ได้ความว่ามีความหมายอย่างไร หรือผู้เสียหายจะกระทำอย่างไรตามที่ตนพูด การกระทำของผู้เสียหายจึงน่าจะ

เป็นการยั่วโทสะจำเลยด้วยความคะนองปากตามประสาคนเมาสุราเท่านั้น ซึ่ง ไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุ ไม่เป็นธรรม การที่จำเลยมีความโกรธแค้นและทำร้ายผู้เสียหาย ในขณะนั้น จำเลยจะมาอ้างว่าเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามกฎหมายไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 288 และริบมิดขอของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพว่าใช้มีดขอกวัดแกว่งไปถูกผู้เสียหายจริง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ริบมิดขอของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 (ที่ถูกลบมาตรา 297(8)) จำคุก 3 ปีคำให้การและคำเบิกความของจำเลย เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าตามวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง จำเลยใช้มีดขอของกลางเป็นอาวุธฟันถูกนายชิต ผัสดี ผู้เสียหายที่บริเวณศีรษะเหนือคิ้วซ้ายเป็นบาดแผลตามรายงานผลการตรวจชันสูตร บาดแผลของแพทย์ทำยฟ้องมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ และมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อ แรกว่าจำเลยกระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดัง กล่าวรวมกันไป โจทก์มีนายสุทัศน์ ผัสดี เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า ก่อนเกิด เหตุพยานและผู้เสียหายได้เดินผ่านหน้าบ้านจำเลยจะไปซื้อสุรา ขณะนั้นจำเลยกำลัง นอนดูรายการจากเครื่องรับโทรทัศน์อยู่ใต้ถุนบ้าน ผู้เสียหายซึ่งมีอาการเมาสุราได้พูด ด้วยเสียงอันดังว่า"จับตัวมันไว้ปล่อยเมียมันมา" เมื่อพยานและผู้เสียหายซื้อสุราแล้ว ก็เดินกลับ ขณะเดินมาใกล้จะถึงบ้านจำเลย ผู้เสียหายได้พูดขึ้นว่า "ควย ๆ " ด้วย เสียงดังพอสมควร พยานเข้าใจว่าจำเลยคงจะได้ยินแล้วพยานและผู้เสียหายได้เดิน กลับไปที่บ้านนายศรีเลย ต่อมาพยานและผู้เสียหายได้พากันไปซื้อสุราอีกครั้งหนึ่ง ขากลับขณะเดินผ่านหน้าบ้านจำเลย พยานเห็นจำเลยตรงเข้ามาใช้มีดขอฟันผู้เสีย หายหลายครั้งพยานได้เข้าผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายแยกจากกันปรากฏว่า จำเลยใช้อาวุธ มีดฟันถูกผู้เสียหายบริเวณศีรษะมีโลหิตไหลซึ่งความในข้อนี้โจทก์ได้นำผู้เสียหายมา เป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า ขณะเกิดเหตุ ผู้เสียหายกำลังเดินผ่านหน้าบ้าน จำเลยจำเลยได้เดินตรงเข้ามาที่ผู้เสียหายแล้วใช้มีดขอของกลางฟันผู้เสียหายที่ บริเวณศีรษะและหลังหลายครั้ง เห็นว่า นายสุทัศน์ และจำเลยเป็นคนในหมู่บ้าน เดียวกันและไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ถือได้ว่านายสุทัศน์เป็นพยาน คนกลางจึงเชื่อได้ว่านายสุทัศน์เบิกความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตามความสัตย์จริง โดยมีได้ช่วยเหลือหรือปรักปรำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในชั้น สอบสวน จำเลยได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้

พูดตะโกนให้ของลับจำเลยหลายครั้งในลักษณะทำท่ายจำเลย จำเลยได้ตั้งสติจนทนไม่ไหวจึงหยิบมิดของกลางตรงเข้าไปพันผู้เสียหายทันที ซึ่งสอดคล้องตรงกับคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวข้างต้น ที่จำเลยมาเบิกความในชั้นพิจารณาโต้เถียงว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยเพียงแต่ถือมิดแกว่งไปข้างหน้า 2 ถึง 3 ครั้ง และบังเอิญไปถูกศีรษะผู้เสียหายนั้นแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่จำเลยเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวน จึงไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ในข้อนี้ได้ ได้รับความจากคำเบิกความของนายสุทัศน์ประจักษ์พยานโจทก์ว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างจากบ้านใกล้เคียงสามารถมองเห็นกันได้อย่างสอดคล้องตรงกับคำให้การจำเลยในชั้นสอบสวนว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟจากหลอดไฟนีออน 1 หลอด และหลอดไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียงสามารถมองเห็นชัดเจนในระยะ 3 ถึง 4 เมตร จึงฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยสามารถมองเห็นผู้เสียหายได้ถนัดชัดเจน สำหรับบาดแผลที่ศีรษะผู้เสียหายนั้นได้รับความจากคำเบิกความของนายสมพงษ์ ตันติธวัจน์แพทย์ผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลผู้เสียหาย พยานโจทก์ว่าพยานตรวจพบว่าที่บริเวณหน้าผากด้านซ้ายของผู้เสียหายมีบาดแผลเป็นแนวเฉียงยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กะโหลกศีรษะใต้บาดแผลมีรอยแตกและยุบลงไปประมาณครึ่งเซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายถูกจำเลยใช้มิดขอฟันอย่างแรงและเป็นการเลือกฟันที่สำคัญของร่างกาย ทั้งขนาดของมิดขอก็ได้รับความจากคำเบิกความของสืบตำรวจโทวิทย์ กุณทา พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้ตรวจยึดได้มิดขอมานำเป็นของกลางว่าใบมีดยาว 12 นิ้ว และด้ามยาว 7 นิ้ว นับว่าเป็นมิดขอนขนาดใหญ่ที่อาจใช้เป็นอาวุธฟันทำอันตรายบุคคลอื่นถึงแก่ความตายได้ สำหรับบาดแผลที่ศีรษะผู้เสียหายดังกล่าวนายสมพงษ์แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้เสียหายพยานโจทก์เบิกความว่า หากมีการติดเชื้ออาจเป็นฝีที่สมองและผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ ตามพหุติการณ์แม้จำเลยจะฟันถูกผู้เสียหายครั้งเดียว จำเลยก็ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ทันต่อเวลาที่การกระทำของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่

ความตายสมดังเจตนาของจำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามฟ้องดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยส่วนปัญหาว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า การกระทำโดยบันดาลโทสะที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับความปรานีจากศาลให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ได้นั้น จะต้องปรากฏว่าผู้กระทำความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น แต่ตามทางพิเคราะห์ได้ความจากคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์และคำเบิกความของจำเลยว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายได้พูดจาหยาบคายก้าวร้าวจำเลยโดยพูดให้ของลับแก่จำเลยขณะที่ผู้เสียหายเดินผ่านหน้าบ้านจำเลย แม้ผู้เสียหายพูดอีกว่า"จับตัวมันไว้ ปล่อยเมียมันมา" ตามทางพิเคราะห์ก็ไม่ได้ความว่ามีความหมายอย่างไร หรือผู้เสียหายจะกระทำอย่างไรตามที่ตนพูดการกระทำของผู้เสียหายจึงน่าจะเป็นการยั่วโทสะจำเลยด้วยความคะนองปากตามประสาคนเมาสุราเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม การที่จำเลยมีความโกรธแค้นและทำร้ายผู้เสียหายในขณะนั้นจำเลยจะมาอ้างว่าเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามกฎหมายหาได้ไม่เมื่อคดีนี้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยใช้มีดของกลางเป็นอาวุธฟันศีรษะผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าแล้ว ที่จำเลยฎีกาข้อต่อมาว่าผู้เสียหายไม่ได้รับอันตรายสาหัสจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยอีกต่อไปเพราะไม่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษานี้ได้ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายขอให้ลงโทษสถานเบาและรอลงโทษนั้น เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นได้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นสมควรให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาโดยลงโทษจำคุกจำเลยในอัตราโทษขั้นต่ำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนี้จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะพิจารณาลงโทษจำคุกจำเลยให้เบากว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดได้อีก และเนื่องจากคดีนี้ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ลงโทษจำเลยหลังจากลดโทษแล้วคงให้จำคุก 6 ปี 8 เดือน อันเป็นโทษจำคุกที่เกินกว่า 2 ปี จึงไม่มีเหตุ

ที่ศาลฎีกาจะพิจารณารอการลงโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์
ฟังขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็น ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำพล ภู่สุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ